

1502850-50.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... para a prática do crime de tráfico de drogas, porque as drogas estavam acondicionadas no seu interior (fls. 11/12, 14/16 e 81/83), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexos de instrumentalidade entre ele e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de serem bens lícitos não foram reclamados por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Maua-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502850-50.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2326906/2021 - DEL.POL.MAUA, 21713945 - DEL.POL.MAUA, 292/21/116 - DEL.POL.MAUA, 292/2021 - DEL.POL.MAUA, 2326906 - DEL.POL.MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO DE MELO SILVA

Data da Audiência:

10/02/2022

Justiça Gratuita

Em 10 de fevereiro de 2022, às 16h00, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em

tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente o réu Leonardo de Melo Silva. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas Sérgio Vilela dos Santos e Luciano Tamagnini. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas as testemunhas presentes, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. LEONARDO DE MELO SILVA, qualificado às fls. 18 e 21, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 01 de dezembro de 2021, por volta de 12h:00min, na Rua Teresa Pântano Boscariol, nº 100 - esquina com Rua Altivo Ovando - Jardim Canadá, nesta cidade e comarca de Mauá, para fins de tráfico, guardava e vendia, para entrega a consumo de terceiros, 09 invólucros plásticos contendo 52 gramas de Tetrahidrocannabinol (THC), conhecido por maconha (Item 1); 16 invólucros plásticos contendo 11,4 gramas de cocaína (Item 2); e 05 microtubos plásticos tipo Eppendorf contendo 1,1 gramas de cocaína, na forma de crack (Item 3), substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação de fls. 12/14 e laudo toxicológico definitivo de fls. 48/50. (fls. 68/69). Foi concedido ao acusado os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 33/34). A denúncia foi oferecida (fls. 67). O réu foi notificado (fls. 72) e apresentou defesa preliminar (fls. 69/70). A denúncia foi recebida e foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 77/82). O réu foi citado em audiência (gravação audiovisual). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Luciano Tamagnini (gravação audiovisual) e Sergio Vilela dos Santos (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Leonardo de Melo Silva (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Luciano Tamagnini (fls. 3) e Sergio Vilela dos Santos (fls. 4) e o réu Leonardo de Melo Silva (fls. 5). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial aberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Leonardo, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, o reconhecimento das causas de diminuição previstas nos artigos 33, § 4º, e 41, ambos da Lei nº 11.343/2006, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1 e 2). Auto de exibição e apreensão (fls. 9/10). Laudo de constatação provisória (fls. 12/14). Fotos das drogas e do local dos fatos (fls. 15/17). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 48/50). Folha de antecedentes (fls. 61/62) e certidão (fls. 29/30). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1 e 2), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudo

de constatação provisória (fls. 12/14), fotos das drogas e do local dos fatos (fls. 15/17), exame químico toxicológico definitivo (fls. 48/50) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Sergio Vilela dos Santos, sob o crivo do contraditório, disse que: a) no local fomos ao Canadá, porque sabíamos que o tráfico estava ocorrendo; b) fomos ao local e vimos ele passar entorpecente para um usuário; c) o usuário fugiu; d) fizemos busca nele e foi encontrado R\$ 58,00 nas vestes dele; e) o Leonardo mostrou onde estavam as drogas; e) na sacola havia 9 porções de maconha e 21 porções de cocaína; f) as drogas nos levou até a sacola, que estava escondida no mato há poucos metros dele; g) a sacola não estava com o réu; h) eu via ele descendo uma rua paralela, mas não vi ele pegar a sacola; i) não conhecia o réu (gravação audiovisual e fls. 4). Em juízo, a testemunha Luciano Tamagnini disse que: a) nós fomos ao local e vimos ele vender para um usuário; b) nós vimos ele pegar uma droga em um blusa atrás dele e entregou ao usuário; c) ele nos levou até onde estavam as drogas; d) no bolso de trás da sua bermuda havia R\$ 58,00; e) eram 9 porções de maconha e 21 porções de cocaína; f) nunca tinha visto ele; g) simples não seria encontrar as drogas, mas encontraríamos as drogas; h) ele apontou onde estavam as drogas, que estavam em uma sacola, mas antes disso não tinha visto ele com esta sacola nas mãos; i) ele pegou algo atrás dele e entregou ao usuário, que fugiu, supomos que se tratava de droga (gravação audiovisual e fls. 3). Por fim, o réu Leonardo de Melo Silva, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos são verdadeiros; b) as drogas estavam em uma sacola preta na rua de cima; c) eu ganharia 10% da venda; d) eu tinha R\$ 58,00 era provenientes da venda de drogas; e) na sacola haviam maconha, cocaína e crack; f) estou bastante arrependido; g) eu aponteí onde estavam as drogas na moita (gravação audiovisual e fls. 5). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1 e 2), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudo de constatação provisória (fls. 12/14), fotos das drogas e do local dos fatos (fls. 15/17), exame químico toxicológico definitivo (fls. 48/50), como também pelos depoimentos das testemunhas Luciano Tamagnini (gravação audiovisual e fls. 3) e Sergio Vilela dos Santos (gravação audiovisual e fls. 4), e pela confissão do réu Leonardo de Melo Silva (gravação audiovisual e fls. 5), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais civis, estavam realizando diligências no local dos fatos, que já era conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes, momento em que visualizaram o réu Leonardo, pegando algo que se encontrava em um muro e entregue a um usuário, que fugiu. Então, realizaram a abordagem e o réu indicou uma sacola plástica, que estava um mato, que continha 09 porções de maconha, pesando 52g; 16 porções de cocaína, pesando 11,4g; 05 porções de crack, pesando 1,1g; além da quantia de R\$ 58,00 que estavam no bolso da sua bermuda. Não reduzo a pena, em decorrência da causa de diminuição de pena do artigo 41 da Lei nº 11.343/2006, porque o réu não indicou outros coautores do crime e o produto do crime, a droga que ele estava traficando, ela seria localizada de qualquer, conforme dito pela testemunha policial Luciano, independente desta colaboração do réu. O simples fato do réu ter apontado a droga, não redunde na causa de diminuição de pena, não foi essa a mens legis do artigo 41 da Lei nº 11.343/2006, o pensamento do legislador foi reduzir a pena do colaborador que indicasse outros traficantes e drogas (produto do crime) que a polícia não soubesse onde estaria guardada. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Leonardo de Melo Silva, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (09 porções de maconha, pesando 52g, 16 porções de cocaína, pesando 11,4g e 05 porções de crack, pesando 1,1g - fls. 9/10, 12/14, 15/17 e 48/50) não permitem aumentar a pena, como também as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 29/30 e 61/62). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. Não reduzi a pena em face da confissão do réu (gravação audiovisual), pois a pena ainda se encontra no seu patamar mínimo, segundo dispõe o artigo 67 do Código Penal e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento a serem apreciadas,

contudo reduzo a pena em 2/3, passando para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Ressalto que entendo que poderia me utilizar da natureza e da quantidade das drogas, para fins de redução de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por não haver outro parâmetro de redução, entre 1/6 e 2/3, contudo o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 712, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.887.511/SP, passaram a entender que não é possível a utilização da natureza e da quantidade das drogas na terceira fase de aplicação da pena, por esta razão reduzi a pena no máximo de 2/3. Inclusive, no processo nº 1500527-09.2020.8.26.0540, que tramita nesta Vara (fls. 318/325), foi determinado que este magistrado recalculasse a pena com base nestes parâmetros. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena é inferior a quatro anos, o réu não é reincidente e as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a eles ao réu (fls. 29/32 e 61/62). Friso que apesar de haver mais de uma quantidade de drogas, a quantidade de cocaína é ínfima, por isso não levei em consideração para fixar um regime mais gravoso (09 porções de maconha, pesando 52g, 16 porções de cocaína, pesando 11,4g e 05 porções de crack, pesando 1,1g - fls. 9/10, 12/14, 15/17 e 48/50), nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Entendo que não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito no crime de tráfico de drogas, mas, excepcionalmente, para que a pena da ré não se restrinja ao comparecimento mensal ao Fórum para justificar as suas atividades, o que geraria a sensação de impunidade, já que não houve a instituição do regime albergue pelo Estado (artigo 203 da Lei nº 7.210/1984), substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser destinada a uma entidade pública ou privada, com finalidade social, porque o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos, o réu não é reincidente (fls. 29/30 e 61/62) e as circunstâncias judiciais são favoráveis a ela ao réu (fls. 29/30 e 61/62), nos termos do artigo 44 do Código Penal. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 19). A sacola (fls. 9/10), foi utilizada para a prática do crime de tráfico de drogas, porque as drogas estavam acondicionadas no seu interior (fls. 11/12, 14/16 e 81/83), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexo de instrumentalidade entre ele e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de serem bens lícitos não foram reclamados por qualquer terceiro de boa-fé, que deveria comprovar a sua propriedade, mormente porque a posse dos bens móveis se opera mediante simples tradição. Contudo, determino que os objetos sejam destruídos, devido aos seus valores irrisórios, conforme disposto nos artigos 124 do Código de Processo Penal, 1º, inciso II, 2º, inciso VI, alínea b, e 25, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, que regulamenta o artigo 63-D da Lei nº 11.343/2006. Igualmente, determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 11/12), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 11/12, 14/16 e 81/83). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu LEONARDO DE MELO SILVA (R.G. nº 39.838.395 - filho de José Batista da Silva e Maria Anunciada Batista de Melo - fls. 18 e 21), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser destinada a uma entidade pública ou privada, com finalidade social, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto (fls.

33/34). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial competente para que proceda a destruição do objeto apreendido; b) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD; c) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; d) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; e) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; f) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."As partes e o réu manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença. Expeça-se guia de recolhimento definitivo em razão desta condenação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.